

BUNDESGERICHTSHOF

I. ZIVILSENAT

B E S C H L U S S

I ZB 14/26

verkündet am 28. April 2026

Krempelmann-Esch, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

In der Rechtsbeschwerdesache

der **klôtzzkètté Société Anonyme**, 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris —
Rechtsbeschwerdeführerin und Anmelderin —

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, Maximiliansplatz 19, 80333 München

g e g e n

den Beschluss des 25. Senats (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 16. April 2026 (Az. 25 W (pat) 88/26), soweit dieser die Anmeldung der Soundmarke (8-Sekunden-Jingle, EUIPO 018 502 311) in Klasse 35 bestätigt hat.

hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am 28. April 2026 durch den Vorsitzenden Richter am BGH **Prof. Dr. Koch** sowie die Richter am BGH **Dr. Löffler**, **Dr. Schwonke**, **Feddersen** und **Dr. Odörfer** beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 16. April 2026 aufgehoben, soweit dieser die Zurückweisung der Markenmeldung für Klasse 35 betrifft. In diesem Umfang wird die Sache zur erneuten Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e

I. Sachverhalt. Die Anmelderin hat beim DPMA eine Soundmarke angemeldet (8-Sekunden-Jingle bestehend aus: Sekt-Clinking-Sound, Eiswürfel-Gläsertönen, Mezzo-soprano-Stimme „klôtzzkètté“, Hall-Abklingen). Das DPMA hat die Anmeldung für Klasse 35 mangels Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen; das BPatG hat die hiergegen gerichtete Beschwerde zurückgewiesen.

II. Rechtsbeschwerde. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Das BPatG hat bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Soundzeichens (§ 3 Abs. 1 MarkenG) die Anforderungen überspannt. Ein Soundzeichen besitzt Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH C-283/01 — Shield Mark/Kist, Rn. 35–40). Die Kombination aus charakteristischen Klangelementen (Champagner-Sound, Kristall-Eiswürfel, Stimme) und präziser GN-Grafik (5-Linien-Notensystem, sonografische Wellenform) genügt dem Sieckmann-Kriterium nach aktuellem EU-Markenrecht.

Karlsruhe, 28. April 2026

gez. **Prof. Dr. Koch · Dr. Löffler · Dr. Schwonke · Feddersen · Dr. Odörfer**